

0000567-32.2007.8.26.0278

Classe: Reintegração / Manutenção de Posse

Assunto: Posse

Magistrado: Antenor da Silva Cápua

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... marcial ou em mesmo estado de sítio; c) extravio, roubo ou furto, ainda que tenham ocorrido durante qualquer dos eventos abrangidos pela Cláusula 3ª; d) qualquer perda ou destruição ou dano de quaisquer bens materiais, bem como qualquer prejuízo, despesa ou dano emergente, a ainda responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Cível

Estrada Alberto Hinoto, nº1170, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000567-32.2007.8.26.0278 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000567-32.2007.8.26.0278

Classe - Assunto

Reintegração / Manutenção de Posse - Posse

Requerente:

Aldenice Fonseca de Castro e outros

Requerido:

Companhia de Seguros do Estado de São Paulo - Cosesp

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antenor da Silva Cápua

Vistos etc,

ALDENICE FONSECA DE CASTRO E OUTROS ajuizaram AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA contra COSESP – COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO, todos já devidamente qualificados nos autos em epígrafe, aduzem que os imóveis dos quais são mutuários pelo Sistema Financeiro de Habitação apresentam vícios de construção, tais como rachaduras em lugares diferentes, umidade e apodrecimento de madeiras, inclusive com risco progressivo de desabamento. Requerem a condenação ao pagamento da importância a ser apurada em perícia como necessária para recuperação do imóvel, aplicação de multa de 2% para cada decêndio em atraso no cumprimento da obrigação de restaurar o imóvel sinistro.

Com a inicial vieram os documentos.

A ré apresentou contestação (págs. 223/261) e documentos, arguindo as preliminares

de ilegitimidade passiva, falta de interesse processual e inépcia da inicial por falta de prova. Denunciou a lide à CDHU e ao SFH. No mérito, afirmou que inexistia contrato de seguro com os autores, mas sim com os financiadores. Alegou prescrição e pugnou pela improcedência da ação, sob o argumento de que ausentes a demonstração das avarias relatadas na exordial e inexistente a cobertura securitária.

Houve réplica (págs. 305/342).

Foi determinado o ingresso da CEF nos autos, na qualidade de listisconsorte passivo necessário, e, em consequência, a remessa dos autos à Justiça Federal (fls. 403/406). Negado provimento ao recurso (fls. 410/413).

Os autores interpuseram agravo de instrumento (fls. 309/351), o qual foi improvido pela Segunda Instância.

A Justiça Federal determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual. Desta decisão houve interposição de Agravo de Instrumento, sendo negado provimento (págs. 490/491).

Em decisão saneadora, foram rechaçadas as preliminares arguidas pela demandada, bem como indeferido o requerimento de denunciação a lide e rejeitada a prescrição, sendo deferida a produção de perícia (fls. 505/507).

A ré apresentou agravo da decisão que atribuiu a ela o custeio dos honorários periciais. Provido o recurso, reconheceu a inversão do ônus da prova sem inversão do custeio (págs. 611/615).

Determinada a realização de perícia, a encargo dos autores (fls. 712).

O laudo técnico do perito foi colacionado às fls. 766/940. Complementado (págs. 964/972).

Os autores manifestaram-se acerca do laudo às fls. 951/954. Em contrapartida, a ré apresentou sua manifestação às fls. 944/950.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Feito em ordem e apto ao seu pronto julgamento, pois tramitou em total obediência aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

As preliminares aventadas na contestação já foram rechaçadas pela decisão de fls. 500/507, razão pela qual ratifico aqueles fundamentos para manter a rejeição nesta oportunidade.

No que concerne à prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão condenatória postulada na exordial, a decisão saneadora, deixou claro que naquela ocasião, tal matéria poderia ser analisada quando da sentença, com a confecção do laudo pericial, daí porque a necessidade de tal apreciação.

No caso em apreço, não incide a regra do artigo 206, §3º, IX, do Código Civil, uma vez que esta regra se aplica no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Os autores não se voltam em face da seguradora visando reparação civil por prática de ato ilícito, mas sim, pretende o recebimento da própria indenização securitária em si, o que afasta, também a incidência do artigo 205 do Código Civil, já que traz regra geral para quando inexistir previsão legal.

Tampouco incide, para o caso, a regra insculpida no artigo 206, §1º, "b", do C.C., que prevê a prescrição em 01 (um) ano da pretensão do segurado contra a seguradora, ou desta contra aquele, contado o prazo, quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.

Isso porque, tal norma traz regra restritiva, e abarca apenas casos onde a lide exista entre segurado e segurador, não trazendo em seu escopo a figura do beneficiário, para quem se volta à regra geral trazida pelo artigo 205 do C.C., que prevê a prescrição decenal.

Nesse sentido:

"Seguro de vida - Condições da ação verificadas - Prescrição anual não caracterizada - Aplicação do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil no tocante aos beneficiários (...) Interpretação restritiva das cláusulas ajustadas - Inadmissibilidade indenização devida - Recursos improvidos". (TJSP; Apelação cível nº 0205070-93.2009.8.26.0100; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Relator: Vianna Cotrim; data de Julgamento: 20.03.2013)

"Apelação. Seguro Habitacional. (...) PRESCRIÇÃO. Inocorrência. (...). Inexiste, por outro lado, prescrição anual a ser reconhecida, pois a demanda versa sobre seguro reclamado pelos beneficiários do seguro contra a seguradora. (...) Decisões mantidas. Negado provimento ao agravo retido e à apelação". (TJSP; Apelação Cível nº 0001828-76.2008.8.26.0058; Órgão Julgador: 09ª Câmara de Direito Privado; Relatora: Silvia Sterman; data de julgamento: 19.03.2013)

Nessa linha de inteligência, não há nos autos prova inequívoca que atesta com precisão a data em que os autores tomaram ciência dos danos, mesmo porque, no presente caso, trata-se de vícios de construção que emergem de maneira progressiva e contínua (quesito apresentado pelo requerente nº 33, do laudo de fl. 932), dificultando, assim, sua demarcação cronológica exata, tornando-se criterioso e por força de aplicação do código civil vigente, o afastamento da prescrição suscitada. Eis a jurisprudência acerca do tema:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. (...). IV - Ante a característica da progressividade dos vícios dos imóveis periciados, não há qualquer certeza em relação ao momento exato no qual eles se manifestaram ou de quando adquiriram tal gravidade, restando prejudicada a identificação do termo inicial da contagem do prazo prescricional, não sendo possível, in casu, falar em declaração da prescrição. (...)." (TJGO, 3ª CC, AC nº 504984-73, Rel. Des. Walter Carlos Lemes, DJ 897, 06/09/2011).

"(...) os danos tratados no processo são daqueles cuja verificação é protraída no tempo, inexistindo data certa deflagradora da contagem do prazo." (RT 779/230).

Passo, pois, ao exame do mérito propriamente dito.

De início, vale lembrar, que o Superior Tribunal de Justiça já definiu "(...) que se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de financiamento vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação." (3ª Turma, AGRG no RESP 1093154/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, unânime, Data do Julgamento 16/12/2008, DJ de 20/02/2009).

Para o entendimento e resolução da lide, pertinente se faz transcrever quais são os riscos efetivamente indenizáveis pela cobertura compreensiva da apólice de seguro habitacional do sistema financeiro de habitação, aplicáveis ao caso concreto.

A cláusula 3ª - "RISCOS COBERTOS", das "CONDIÇÕES PARTICULARES PARA OS RISCOS DE

DANOS FÍSICOS” vem redigida da seguinte forma (Sic. Pág. 186/187):

“3.1 Estão cobertos por estas Condições todos os riscos que possam afetar o objeto do seguro ocasionando: a) incêndio; b) explosão; c) desmoronamento total; d) desmoronamento parcial, assim entendida a destruição ou desabamento de paredes, vigas ou outro elemento estrutural; e) ameaça de desabamento, devidamente comprovada; f) destelhamento; g) inundação ou alagamento.

Com exceção dos riscos contemplados nas alíneas “a” e “b” do subitem 3.1, todos os citados no mesmo subitem deverão ser decorrentes de eventos de causa externa, assim entendidos os causados por forças que, atuando de fora para dentro, sobre o prédio, ou sobre o solo ou subsolos em que o mesmo se acha edificado, lhe causem danos, excluindo-se, por conseguinte, todo e qualquer dano sofrido pelo prédio ou benfeitorias que seja causado por seus próprios componentes, sem que sobre eles atue qualquer força anormal”.

Já a cláusula 4ª - “RISCOS EXCLUÍDOS”, tem a seguinte redação (Sic., fls. 186/187):

4.1 Esta Apólice não responderá pelos prejuízos que se verificarem em decorrência, direta ou indireta, de: a) atos de autoridades públicas, salvo para evitar propagação de danos cobertos por esta Apólice; atos de inimigos estrangeiros, operações de guerra anteriores ou posteriores à sua declaração, guerra civil, revolução, rebelião, motim, greve, ato emanado da administração de qualquer área sob lei marcial ou em mesmo estado de sítio; c) extravio, roubo ou furto, ainda que tenham ocorrido durante qualquer dos eventos abrangidos pela Cláusula 3ª; d) qualquer perda ou destruição ou dano de quaisquer bens materiais, bem como qualquer prejuízo, despesa ou dano emergente, a ainda responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído radiações ionizadas ou de contaminação pela radioatividade de qualquer combustível nuclear, resultante de combustão de material nuclear. Para fins desta exclusão, o termo “combustão” abrangerá qualquer processo auto-sustentador de fissão nuclear; e) qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares; f) uso e desgaste.

4.2 Entendem-se por uso e desgaste os danos verificados exclusivamente em razão do decurso do tempo e da utilização normal da coisa, ainda que cumulativamente, a: a) revestimentos; b) instalações elétricas; c) instalações hidráulicas; d) pintura; e) esquadrias; f) vidros; g) ferragens; h) pisos.

4.2.1 Não obstante o disposto na alínea “f” do subitem 4.1, a Seguradora se obriga a indenizar os prejuízos causados aos bens relacionados no item 4.3, sempre sofrerem danos provocados por extensão de riscos incidentes nas demais partes do imóvel.

4.3 No caso de reclamações por prejuízos que se verificarem durante quaisquer ocorrências mencionadas nesta Cláusula, assiste à Seguradora o direito de exigir do Segurado prova de que os mesmos prejuízos ou danos tiverem causas independentes e não foram, portanto, de forma alguma, produzidas pelas referidas ocorrências ou por suas consequência”.

Em sua cláusula 5ª - “PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS”, define quais são os prejuízos passíveis de indenização, assim estabelecendo:

“São indenizáveis os seguintes prejuízos: a) danos materiais, diretamente resultantes dos riscos cobertos; b) danos materiais e despesas decorrentes de providências tomadas para combate à propagação dos riscos cobertos, para a salvaguarda e proteção dos bens descritos no instrumento caracterizador da operação a que o imóvel objeto do seguro e desentulho do local; c) encargos mensais devidos

pelo Segurado, relativos à operação abrangida pela presente Apólice quando, em caso de sinistro coberto por estas Condições, for constatada a necessidade de desocupação do imóvel. O primeiro encargo mensal indenizável é o que se vencer imediatamente após o aviso do sinistro, e o último o que se vencer até 30 (trinta) dias após a conclusão dos reparos ou reconstrução do imóvel sinistrado; d) em caso de perda do imóvel e/ou dano do conteúdo, e desde que o valor da avaliação inicial do imóvel que serviu de base para a operação, celebrado com o Financiador, não ultrapasse a 1.000 UCPS, será paga uma quantia equivalente no máximo, a 50 UCPS, pela perda do conteúdo”.

Por sua vez, a cláusula 6ª - “PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS”, estabelece (Sic., fls. 105):

“Não são indenizáveis quaisquer prejuízos relativos a conteúdo, ressalvado o estabelecimento no item “d” da Cláusula 5ª.”

Pois bem.

O laudo do expert é contundente no sentido de que há danos no imóvel do qual é proprietário a autora e, segundo consta, são oriundos da qualidade do material empregado em sua construção. Vejamos:

“ 1) Quais os danos encontrados no imóvel pelos autores?

R. (...) de um modo geral, consistem em infiltrações de águas pluviais pelo telhado, devido a erros de vedação entre as telhas, acorretando sua deflexão, subsistência ou empenamento (p. 921).

2) Quais os fatores que originaram tais danos e como se originaram?

R. (...) devidos à incorreta vedação entre as telhas de barro, o que propicia infiltrações em todo o imóvel, somado à falta e/ou falha no sistema de impermeabilização, ausência e falta de tratamento de caixilhas e portas de ferro entre outros.

Ademais, o expert constatou que há existência de infiltração de umidade e de água pelos telhados, de natureza progressiva, com tendência à evolução (vide pág. 925)

Ora, logicamente conclui-se que, se não efetuados reparos nos vícios de construção permanentes existentes, os moradores da residência estão, sim, sob o risco de desmoronamento do telhado, tendo em vista restou demonstrado acima que o madeiramento empregado na construção do imóvel igualmente foi de qualidade inferior.

Não se pode desprezar ainda o fato de que a matéria em questão é estritamente técnica. Com isso, observa-se que o Perito Judicial logrou êxito em determinar, in casu, a ocorrência de danos no imóvel da parte autora. Inclusive, com a possível determinação de valores a serem supostamente indenizados.

Ademais, as fotos colacionadas ao laudo demonstram, de forma cristalina, que razão assiste aos autores em suas alegações que visam à procedência do pleito inaugural. Portanto, de encontro com tese autoral, pode-se afirmar que há vícios de construção no imóvel de forma a existir risco à segurança da habitação, o que corrobora à condenação da ré ao pagamento de indenização securitária.

Frise-se que o laudo é conclusivo em afastar a alegação da demandada no sentido de que o mau uso ou falta de conservação foram fatores preponderantes e desencadeadores dos problemas apontados na exordial, mas sim a impropriedade do emprego de materiais de qualidade questionáveis, conforme amplamente asseverado

anteriormente.

De modo que se faz necessário o reconhecimento da cobertura securitária por vícios de construção, uma vez que inserida na responsabilidade civil, mais benéfica ao aderente e apta a cumprir a função social do pacto de seguro habitacional.

Ademais, a cláusula alegada para a desobrigação da seguradora em reparar/indenizar os danos físicos decorrentes de falhas de construção viola o disposto no § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"Artigo 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 4º. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão."

As cláusulas que contrariarem o preceito acima transcrito devem ser tidas como não escritas, logo, sem a capacidade de impor ao consumidor a exclusão/limitação exposta. Corroborando esse entendimento, a redação do artigo 51 do referido diploma legal retira o fundamento para se afastar em definitivo a cláusula restritiva de direito, pela abusividade manifesta.

No mais, eis que, tratando-se de contrato de adesão, faz-se plenamente incidente à espécie as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao passo que as cláusulas avençadas entre as partes devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (artigo 47, do CDC), qual seja, o segurado. Nesse sentido:

"Quando as cláusulas do contrato de seguro oferecerem a possibilidade de mais de uma interpretação, deve-se adotar a que vem em benefício do segurado." (TJSC, Apelação cível n. 1998.007257-3, de Palhoça, Rel. Des. Nilton Macedo Machado).

"Agravado retido. Denúnciação da lide à Caixa Econômica Federal. Descabimento. Órgão normatizador e fiscalizador. Ausência de interesse. Seguro de unidades residenciais. Danos decorrentes de vícios construtivos. Dano não excluído em cláusula própria. Responsabilidade da seguradora. Inteligência do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência dos juros de mora que deve ter como termo inicial a data da citação, por se tratar de obrigação contratual. Recurso da Ré desprovido e provido o recurso dos Autores." (TJSP, Apelação Cível nº 0000949-96.2007.8.26.0319, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Baccarat, julgado em 29.08.2012). (grifei)

Conclui-se que, a avença de seguro habitacional, no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, a cláusula que limita a ocorrência de danos oriundos de vícios construtivos mostra-se abusiva, ao negar a cobertura justamente dos danos mais comuns nesse tipo de imóveis, limitando-se a perceber mensalmente, por anos, os valores relativos à contratação do seguro, mas sem ofertar aos segurados, quando necessária, a contraprestação devida.

Nesse prisma:

"SEGURO HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. MULTA DECENDIAL. 1. A seguradora é responsável quando presentes vícios decorrentes da construção, não havendo como se sustentar o entendimento de que assim examinada a questão haveria negativa de vigência do art. 1.460 do antigo Código Civil. (...)." (3ª Turma, REsp nº 813.898/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 28/05/2007 p. 331). (grifei)

"(...) É orientação pacífica nesta Corte que a seguradora é responsável quando

presentes vícios decorrentes da construção, não havendo como se sustentar o entendimento de que assim examinada a questão haveria negativa de vigência do art. 1.460 do antigo Código Civil.” (STJ, 4ª Turma, REsp nº 186.571-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.12.2008). (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. (...). V - Faz necessário o reconhecimento da cobertura securitária por vícios de construção, uma vez que inserida na responsabilidade civil, mais benéfica ao aderente e apta a cumprir a função social do contrato de seguro habitacional, ex vi dos artigos 47, 51, 54, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. (...). Apelação conhecida e desprovida.” (TJGO, 3ª CC, AC nº 504984-73, Rel. Des. Walter Carlos Lemes, DJ 897 de 06/09/11). (grifei)

“Agravado Retido - Decisão que indeferiu as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e prescrição Preliminares Rejeitadas Agravo Improvido. SEGURO HABITACIONAL - Pleito relativo à responsabilidade securitária por danos oriundos de vícios de construção ocorridos em imóvel popular financiado pelo SFH Improcedência da ação - ainda que a apólice do seguro habitacional exclua os vícios de construção das hipóteses que autorizam a indenização de danos físicos pela seguradora, entende-se que tal ajuste importa em flagrante fraude securitária, notadamente porque tem o seguro habitacional por finalidade precípua garantir ao adquirente a preservação de sua moradia, inclusive quanto a qualidade da edificação, objetivo esse que não pode ser contrariado por exclusão de cobertura contra defeitos de construção, sob pena de afronta à função social do contrato. - Comprovada a existência de danos físicos pela perícia realizada, o direito de indenização é de rigor - Recurso provido.” (TJSP, Apelação Cível nº 0000481-66.2005.8.26.0590, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, julgado em 10.04.2013). (grifei)

Além disso, à seguradora cumpria a fiscalização das obras de molde a evitar o emprego de material inadequado ou a incorreta execução dos serviços e esta omissão da seguradora quanto ao seu dever de fiscalização acarreta-lhe, por assunção do risco, a responsabilidade por danos futuros, de origem intrínseca ou extrínseca.

Com efeito, havendo a seguradora aceito a cobertura, porém deixado de fiscalizar a construção para garantir-se, por meio de informações técnicas, da segurança do empreendimento, deve ser responsabilizada pelos prejuízos que acabaram por sofrer o autor, porquanto nulas as cláusulas prevendo exclusões de cobertura de danos decorrentes de vício intrínseco e erros de projeto ou de infração às normas pertinentes à matéria.

Importa, assim, que a conduta omissiva da demandada, ainda que indiretamente, contribuiu para a intensificação dos efeitos danosos de fenômenos externos. Nesse sentido:

“Seguro habitacional - Apelação - Ação de indenização - Sentença de improcedência - Não incidência da hipótese de exclusão da cobertura securitária - Vício intrínseco incluído na cobertura - É dever da seguradora fiscalizar o andamento da obra - Indenização devida. Recurso provido, com observação (TJSP, Apelação nº 208.833.4/2-00, 9ª Câmara de Direito Privado, Rel. Piva Rodrigues, j. 23/10/2007). (grifei)

“COBRANÇA - SEGURO HABITACIONAL - Ação julgada improcedente baseada em cláusulas contratuais que excluem da cobertura prejuízos decorrentes de erros de projeto e de vício intrínseco, como tal entendido o defeito de construção de responsabilidade do construtor do imóvel da forma do art. 1.245 do Código Civil - Não incidência da hipótese de exclusão da cobertura securitária - Vício intrínseco incluído na cobertura - Companhia seguradora a quem incumbe o dever de fiscalizar a obra - Indenização devida - Valor a ser apurado em liquidação de sentença, devido a notícia de que os danos estão sendo sanados pela própria CDHU - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido (TJSP, Apelação nº 9170978-86.2002.8.26.0000, Rel.

Percival Nogueira, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 06/10/2011). (grifei)

"INDENIZATÓRIA. Seguro habitacional. Danos físicos em imóveis. Prova técnica. Defeitos de construção constatados. Sistema Financeiro da Habitação. Reconhecimento da responsabilidade da seguradora ré diante do descumprimento de seu dever de fiscalização da construção. Precedentes da jurisprudência. Sentença reformada. Recurso provido." (TJSP, Apelação Cível nº 0002665-28.2008.8.26.0157, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, julgado em 18.04.2013). (grifei)

Assim sendo, demonstrada a necessidade de reparo no imóvel e demonstrada a omissão da seguradora na fiscalização da obra e afastada a cláusula restritiva da cobertura de vícios construtivos, por afronta expressa a dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, é caso de procedência do pedido, devendo a ré ser condenada ao ressarcimento em valores pecuniários necessários ao reparo do sinistro, tal como constou no laudo pericial (pág. 920).

Ainda, é caso de incidência da pena convencional de 2% sobre o valor da indenização devida, para cada decêndio ou fração de atraso, contando-se da citação e limitada até 100% (cem por cento) do valor total do dano a ser indenizado, conforme rege a cláusula 5ª - "PAGAMENTOS DOS ENCARGOS MENSAIS" entabulada pelas partes, referentes à apólice em tela, bem como o disposto no artigo 412 do atual Código Civil (920 do Código Civil de 1916). Sobre o tema, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL - MULTA DECENDIAL - LEGALIDADE DE SUA COBRANÇA QUANDO PREVISTA NO CONTRATO - LIMITAÇÃO PELO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - ART. 920 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - RECURSO PROVIDO. É devida a multa decendial, pactuada entre as partes para o caso de atraso do pagamento da indenização, limitada ao valor da obrigação principal (art. 920 do Código Civil de 1916). Recurso provido." (STJ, 1ª Turma, REsp nº 870358, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe: 07/05/2009). (grifei)

Portanto, sendo devido a multa decendial, fixo o seu termo inicial como sendo a data da citação, pois não houve a constituição em mora da seguradora antes do ato citatório. Eis o entendimento jurisprudencial a esse respeito, in litteris:

"(...) Multa decendial que é devida, limitada, porém, ao valor da indenização e, ainda, com incidência a partir da citação (...)." (TJSP, Apelação Cível nº 0019999-37.2008.8.26.0590, 9ª Câmara de Direito Privado, Rel.ª Des. Viviani Nicolau, julgado em 26.03.2013). (grifei)

"(...) Multa Decendial. Possibilidade de cobrança pelos adquirentes e promitentes compradores, porque também estão no rol dos segurados. Incidência a partir da citação, momento em que se observou a mora da seguradora, observada a limitação preconizada no art. 412 do CC/2002 (art. 920 do CC/16). (...)." (TJSP, Apelação Cível nº 0022837-21.2006.8.26.0590, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. James Siano julgado em 19.09.2012). (grifei)

Destarte, entendo por justa a condenação da seguradora demandada ao pagamento de indenização no montante devidamente apontado pelo expert em planilha orçamentária colacionada ao laudo (págs. 920) em favor dos autores, pois é a quantia pecuniária suficiente para a restauração dos imóveis retornando as partes ao status quo ante de forma integral.

Diante de todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o processo, com julgamento de mérito, consoante dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para JULGAR PROCEDENTE a pretensão contida na vestibular e, de consequência CONDENAR a ré COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO ao pagamento



de indenização securitária em favor dos autores, na forma discriminada no laudo pericial (págs. 920) corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da entrega do laudo (fevereiro/2019) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, sem prejuízo da pena convencional de 2% (dois por cento) sobre o valor da indenização, para cada decêndio ou fração de atraso, contando-se da citação e limitada até 100% (cem por cento) do valor total do dano a ser indenizado.

Outrossim, CONDENO a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e ainda ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com amparo no art.85, § 2º, do CPC, valendo observar que os honorários periciais são devidos em favor da defensoria, pois foi quem custeou a tal despesa, já que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itaquaquecetuba, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA